فُصّ الخواتم

في حكم المآتم



تأليف

علي شريف نور الصومالي

مكتبة الريشة

فُصُّ الخَوَاتِم

في حكم المآتم

تأليف

علي شريف نور الصومالي



حقوق الطبع محفوظة

لا يُسمح لأحد طباعة هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو نسخه بأي وسيلة من الوسائل، أو التعديل عليه، إلا بإذن مسبق من المؤلف.



العنوان: حارة فرحسكلة - مقابل شارع
فرحسكلة - لاسعانود - الصومال.
رقم الجوال: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠ أو
+٢٥٢٩٠٦٠٥٦٧٦٧
رقم الواتساب: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠
البريد الالكتروني:
elreeshah@gmail.com

Address:

Laascaanood, Somalia
Tell Number:
Telesom: +252 63 493 0960
Golis: +252 90 605 6767.
WhatsApp: +252 63 493 0960

E-mail: elreeshah@gmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء: ١].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّار.

أما بعد:

لا يشك مسلم عاقل أن الموت مصيبة، ويكفينا في ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وإن من لوازم الإيمان أن يرضى العبد بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يعلم أن الأقدار لا تكون حسب رغباته وأهوائه، وإنما تكون بحسب حكمة وتقدير الخالق -جل وعلا-.. ونحن لسنا في مقام الاقتراح، ولكننا في مقام العبودية والتسليم... ولذا ينبغي علينا أن نرضى ونسلم بقضاء الله -جل وعلا- في جميع أحوالنا.

فإن هذه الدنيا لا تخلو من المصائب والمحن والرزايا، ولا ينتظر فيها الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم، وأن الله -جلَّ وعلا- كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سَنَة، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سَنَة، قال: وعرشه على الماء»(١).

فلِمَ الجزع والسخط؟ والله -جلَّ جلاله- هو المُدَبِّر والمصرف في كل الأمور والأحوال، وأن كرب الزمان وفقد الأحبة خَطْب مؤلم وحدث مفجع؛ ولكن

---

(١) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٤٤).

المتأمل بالآيات الكريمات، والأحاديث الشريفة، يجد فيها تسلية للنفس، ورضا للمكتوب، وطمعًا للأجر والثواب من الله العلي القدير.

فقد قال الله تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢﴾ [الحديد: ٢٢].

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال -جلَّ وعلا-: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: ١١].

فالرضى بقضاء الله وقده واجب على كل مسلم، وضده النوح، وهو حرام؛ لأنه يقتضي نسبة الرب -سبحانه وتعالى- إلى الجور في قضائه؛ والتبرم بقده؛ وأن الواقع من موت هذا الميت لم تكن مصلحة؛ بل مفسدة عظيمة.

ليس بحثنا يخص بالرضى بقضاء الله وحرمة النوح؛ بل هذا من باب التنبيه على النبهاء.

فإذا عملت ذالك فنحن ندحل في صلب موضوعنا؛ فالشريعة الإسلامية السمحة جاءت من رب العالمين، وهي وحي منزل متبع ، وعبادة توقيفية لا مدخل لها للابتداع، ولااعتبار لرأي شخص مع وجود نص شرعي قطعي، فالمآتم

وأمثاله من المسائل المشاعة بين المجتمع تحتاج إلى بحث و تمعن واتقان النظر في ثبوته وعدم ثبوته. ومهما يكن من أمر فالذي يهمنا في المقام أن نذكر بصفة خاصة حكم المآتم في الفقه الشافعي.

وسبب اختياري لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله؛ لأن أمة الصومالية وقعوا في حيص بيص مع أنهم على مذهب واحد ارْتَجَنَ عليهم أمرهم؛ لأن القوم تَهاتروا تَهاترا؛ لأن كل فرقة تدعي وتحصر الحق بين يديها.

ومما سبب التهاتر أن التمذهب انقلب عن ما كان في بطون كتب المذهب إلى ما استحسنه رجال؛ لذلك انْتَضَلْتُ هذا الموضوع، وخصصته على مذهب الشافعي رحمه الله؛ لتعريف الناس إلى ريعان المذهب وَحِدْثَانه.

وبعض من ينتسب الى المذهب قد ركبوا أضاليل الهوى، وأباطيل المُنى، ورعوا مراتع الظنون، ولم يروا مطالِع المنون؛ وهناك جَهل كثيف قد نسبوا الى المذهب ما لم يقل به واحد من حضنة العلم؛ ومن ذوي الْبَسطة في الْعلم.

ومما يثير الأمر ويدفعني إلى بحث هذه المسألة هو: أن أمة الإسلام تعيش اليوم زمناً عصيبًا تحتاج إلى فقه وعلم بالشريعة وإدراك وتصور عميق للواقع.

إننا نعيش في زمن طغت فيه ظلمات الفتن على معالم السنن، وغطى فيه دخان الحرائق على الحقائق، واشتبهت فيه طرق السير على السائرين، واختلت فيه الموازين.

في زمن ازدحمت فيه المتغيرات، وتتابعت فيه الأزمات، واختلطت فيه الأصوات والتبس فيه الحق بالباطل، وصدق النبي ﷺ إذ يقول: «**لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنه**»(١).

والذين يمارسون المآتم ويدافعونها أكثرهم ينتسبون إلى المذهب الشافعي، بغض النظر عن انتمائهم، فإننا نحكم على ظاهر قولهم بأنهم شوافع.

لقد عني الإسلام بالتشريع الكامل لجميع مناحي الحياة، ومنها: آداب الجنائز وما يتعلق بالميت والدفن، لكن مايحدث في المجتمع الصومالي من حدوث بعض البدع والمخالفات الشرعية عند إقامة المآتم، إذ أصبحت عرفًا مستقرًّا، وتقليدًا متوارثًا؛ لذا رأيت من واجبي الكتابة في هذا البحث لبيان حكم الإسلام فيما يتعلق بالمآتم من البدع والمخالفات الشرعية.

فأحببت أن أنبه على موقف الشافعية من ذاك المآتم، مع أن المصيبة التي عمت على أكثر بلداننا لم يقل به عالم واحد من أَهْلِ التّحصيلِ، وأرْباب الاجْتهاد؛ فضلا عن أن يكون ذلك مذهبا للشافعية.

---

(١) سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٣٩).

خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى سبعة مباحث:

- المبحث الأول: تعريف المأتم.
- المبحث الثاني: حكم المأتم.
- المبحث الثالث: موقف الشافعية من المآتم.
- المبحث الرابع: حكم وصية المأتم، وتنفيدها، وحكم أكل طعام المأتم.
- المبحث الخامس: حكم العقر في الإسلام.
- المبحث السادس: حكم قراءة القرءان في المآتم.
- المبحث السابع: الأجوبة عن أدلة المجوِّزين.

المبحث الأول: تعريف المأتم

تعريف المآتم لغة واصطلاحا:

(والمَأْتم كُلُّ مُجْتَمَعٍ مِنْ رِجَالٍ أَو نِسَاءٍ فِي حُزْن أَو فَرَحٍ)[١].

(الْمَأْتَمُ) عِنْدَ الْعَرَبِ: نِسَاءٌ يَجْتَمِعْنَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْجَمْعُ (الْمَآتِمُ)، وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: الْمُصِيبَةُ، يَقُولُونَ: كُنَّا فِي مَأْتَمِ فُلَانٍ، وَالصَّوَابُ كُنَّا فِي مَنَاحَةِ فُلَانٍ[٢].

المأتَمُ فِي الْأَصْلِ: مُجْتَمَعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الحُزن والسُّرور[٣] .

(المأتم): الْجَمَاعَة من النَّاس فِي حزن أَو فَرح، وَغلب اسْتِعْمَاله فِي الأحزان[٤].

فخلاصة الكلام، المَأْتَمُ: هوالاجتماع من النّاس في حزن أو فرح، وغلب استعماله في الحزن على الميِّت.

وبعض العلماء خصوه اجتماع النساء، لكن الصحيح أنه يستعمل للرجال والنساء، ويُستعمل أيضًا في الاجتماع على الخير والشر، لكن غلب استعماله في الاجتماع على الأحزان.

واصطلاحا: اجتماع اهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية في مصابهم.

---

(١) لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري (١٢/ ٣).

(٢) مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ص: ١٣).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٨٨).

(٤) المعجم الوسيط (١/ ٤).

من خلال ما تقدم عرضه، يلاحظ توافق المعنى اللغوي مع الاصطلاحي في تعريف المأتم.



المبحث الثاني: في حكم المأتم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين

أولا: أدلة الكتاب:

الآيات التي تأمر بالاتباع، وتنهى عن الابتداع.

قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾، إلى قوله: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأنفال:٢٠]، إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

كل هذه الآيات تأمر بالاتباع؛ وتنهى عن الابتداع؛ وكما سنبين في خلال هذا البحث ان المأتم من الأمور المبتدعة في الدين ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ مايقويه.

ثانيا: ادلة السنة:

الأحاديث التي تأمر بالاتباع، وتنهى عن الابتداع.

بداية ينبغي على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن طاعة الرسول ﷺ أمر قد أوجبه الله تعالي علينا -على جميع المسلمين- فطاعة الرسول ﷺ فرض فرضه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة، ويتأكد هذا في قوله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ﴿٣٣﴾﴾ [محمد: ٣٣]، وبيَّن سبحانه أن طاعة رسوله ﷺ هي الطريق إلي طاعة الله عَزَّوَجَلَّ، وهي عين طاعته سبحانه، فقال عزت قدرته: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ﴿٨٠﴾﴾ [النساء: ٨٠].

عن عبد الله بن مسعود رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال: خط لنا رسول الله خطًا، ثم قال: «**هذا**

سبيل الله»، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «**هذه سُبل، على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه**»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).

وعن العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مُودِّع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسَّكُوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(٢).

الأحاديث في الباب لا يمكن حصرها.

وهذان الحديثان يدلان على خطر الابتداع في الدين؛ وعلى أن المسلك الوحيد الذي تنجو به الأمة هو التمسك بما كان عليه النبي ﷺ.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ

---

(١) مسند أحمد ط الرسالة (٧/ ٢٠٨)، وصحيح ابن حبان - مخرجًا (١/ ١٨١)، والسنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٩٥).

(٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٥)، و سنن أبي داود (٤/ ٢٠١).

الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ[١].

ولا يفوتنا أن نبين هنا أن حديث جرير هذا له حكم الحديث المرفوع إلي النبي ﷺ؛ لأنه تضمن حكماً يتعلق بالحلال والحرام، وهذا من خصائص النبي ﷺ، وقول الصحابي: (كنا نفعل كذا، أو كنا نرى كذا، أو كنا نعد كذا، أو من السنة كذا)، له حكم الحديث المرفوع إذا لم يكن للرأى فيه مجال، وهذا ينطبق علي حديث جرير هذا، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الذي أخبر عنه جرير بن عبد الله البجلي من أنهم كانوا يعدون أو يرون إقامة المآتم من النياحة؛ ومن أعمال الجاهلية، إنما هو من الأحكام الشرعية التي يحكم بها وأقرها رسول الله ﷺ، إذ هي مما يدخل نطاق الحلال والحرام، أي: الأمور التي ليس للرأي فيها مجال ولا للعقل فيها اجتهاد وبذلك يتضرر ويتأكد تحريم المآتم، لأنها كانت على عهد الرسول ﷺ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من النياحة، ومن أعمال الجاهلية، ومما لا ريب فيه أن النياحة محرمة، وكذلك أعمال الجاهلية التي نهى عنها الإسلام فإنها محرمة كذلك، إذ أن ذكر أعمال الجاهلية هنا فى هذا الحديث حديث جرير، قد سيقت فى معرض الذم، وهذا ما يؤكد أنها من المحرمات، وهكذا صرحه بعض أهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

---

(١) سنن ابن ماجة (ص ٢٩٩). هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم؛ منهم الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ ومنهم النووي في المجموع؛ ومنهم بن مفلح في المبدع شرح المقنع، والعلامة القرطبي، والبهوتي، واحتج به الإمام الشافعي.

قال محمد نور الدين السندي:

قَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى»، هَذَا بِمَنْزِلَةِ رِوَايَةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى الثَّانِي فَحِكْمَةُ الرَّفْعِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ حُجَّةٌ (وَصَنْعَةَ)، أَيِ: الْأَهْلِ وَإِفْرَادُ الضَّمِيرِ لِإِفْرَادِ لَفْظِ الْأَهْلِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا عَكْسُ الْوَارِدِ؛ إِذِ الْوَارِدُ أَنْ يَصْنَعَ النَّاسُ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، فَاجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمُ الطَّعَامَ قَلْبٌ لِذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الضِّيَافَةَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ قَلْبٌ لِلْمَعْقُولِ؛ لِأَنَّ الضِّيَافَةَ حَقًّا أَنْ تَكُونَ لِلسُّرُورِ لَا لِلْحُزْنِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَالثَّانِي عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ(١).

وكذا قال أحمد البنا الساعاتي:

وقول الصحابي: (كنَّا نعد كذا من كذا)، هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أو تقرير النبي ﷺ، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة(٢).

(١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٤٩٠).

(٢) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٨/ ٩٥).

ثالثا: الإجماع:

نقل الإجماعَ الامامُ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى المالكي فقال: فصل [المآتم] فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء(١).

كذلك يكون إجماعًا قولُ الجرير إن حمل على الإجماع، كما ذكره سابقًا العلامةُ الساعاتي.

رابعا: أقوال الصحابة والتابعين في المآتم:

عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «**لَا**». قَالَ: فَهَلْ تَجْتَمِعُ النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ؟ قَالَ: «**نَعَمْ**»، فَقَالَ: «**تِلْكَ النِّيَاحَةُ**»(٢).

جعل عمر الفاروق الملهم اجتماع النساء على الميت وإطعام الطعام لهن من النياحة المنهية عنها.

عن عبد الرزاق عن معمر، عن ليث عن سعيد بن جبير قال: ثلاث من أمر الجاهلية: النياحة، والطعام على الميت، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت ليست

---

(١) الحوادث والبدع (ص ١٧٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٧).

منهم[١].

عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن هلال بن خباب، عن أبي البختري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية، والنياحة من أمر الجاهلية[٢].

وقد بوَّب الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة لهذاه الآثار: (مَا قَالُوا فِي الْإِطْعَامِ عَلَيْهِ وَالنِّيَاحَةِ)[٣].

❀ ❀

(١) مصنف عبد الرزاق (ج٣ ص٥٥٩ ح٦٦٨٨).

(٢) مصنف عبد الرزاق (ج٣ ص٥٥٩ ح٦٦٨٩).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٧).

المبحث الثالث: اقوال أئمة الشافعية في المآتم

فسنورد في هذا المبحث قرابة أربعين نصًّا لأئمة الشافعية في أن المآتم بدعة مستقبحة.

بدءًا من إمام المذهب العالم الجليل الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

فقال الإمام رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ، وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ مَعَ مَا مَضَى فِيهِ مِنْ الْأَثَرِ»(١).

فإذا أُصيب المرأ بمصيبة، فقد لا تنشط يده إلى تهيئة طعام إلى نفسه فضلًا عن غيره؛ وقد يصل الحال بالبعض الى أن الطعام عنده فلا يستطيع أن يمتد يده إليه؛ ومن العجب العجاب أن بعض الناس أرادوا أن يجمعوا مصائب فوق مصيبتهم. **أولها:** تهيئة المكان. **ثانيها:** صناعة الطعام. **ثالثها:** ما يلحقهم من كلفة مالية؛ لاسيما إن كانت دينا؛ وقد تكون من مال الورثة؛ والأيتام. **رابعها:** الوقوف لاستقبال الضيوف، وما يلحقها من تعب وإرهاق.

قال عبد الواحد بن اسماعيل الروياني بعد نقل كلام الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قال الشافعي: ويكره المأتم، ثم قال: وهو الذي يجتمع فيه النساء والرجال، وإن لم يكن

---

(١) الأم للشافعي (١/ ٣١٨).

بكاء.

ثم علل رَحِمَهُ ٱللَّهُ كراهية المأتم، فقال: وإنما كرهناه؛ لما جاء فيه من الإثم وتكلف المؤنة وتجديد الحزن(١).

قال شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي:

«أَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَبِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ النِّيَاحَةَ»(٢).

وكذا ذكر الخطيب الشربيني رَحِمَهُ ٱللَّهُ حكم المأتم في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(٣).

قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي:

«يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ، وَالْأَبَاعِدِ مِنْ قَرَابَتِهِ، تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، يُشْبِعُهُمْ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلِحَّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ.

قُلْتُ: قَالَ صَاحِبُ (الشَّامِلِ): وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا، وَجَمْعُهُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ، وَهُوَ كَمَا قَالَ. قَالَ غَيْرُهُ:

---

(١) بحر المذهب في فروع المذهب (٢/ ٥٩٩).

(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٦١).

(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٤٢٨).

وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَلَدٍ، وَأَهْلُهُ فِي غَيْرِهِ، يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِهِ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ لَهُمْ. وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ: يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ، لَكَانَ أَحْسَنَ، لِتَدْخُلَ فِيهِ هَذِهِ الصُّورَةُ. -وَاللهُ أَعْلَمُ-.

وَلَوِ اجْتَمَعَ نِسَاءٌ يَنُحْنَ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُنَّ طَعَامًا، فَإِنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ»[١].

وصاحب الشامل الذي نقل عنه النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ هو ابن الصباغ الشافعي فقيه العراقيين في وقته.

وقال النووي أيضا:

«قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُنْقَلْ فيه شيء، وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الشَّامِلِ، وَيُسْتَدَلُّ لِهَذَا بِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ دَفْنِهِ. (وَأَمَّا) الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَمَذْمُومٌ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**لاعقر في الْإِسْلَامِ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أوشيئًا»[٢].

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢/ ١٤٥).

(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٢٠).

وكذلك نقله سراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن الملقن عن ابن الصباغ، صاحب الشامل، ثم قال: وهو كما قال، ثم استدل حديث جرير بن عبد الله[١].

وقال سراج الدين (ابن الملقن) أيضا:

«وأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحبة»[٢].

وقال أبو حفص ابن الملقن أيضًا:

«دعوى الجاهلية تطلق على أمرين:

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من الدعوى.

الثاني: وهو المراد هنا ما كانت تفعله عند موت الميت برفع الصوت وغيره: واجبلاه، واسنداه، واسيداه، وامرمل النسوان، ومؤتم الولدان، ومخرب العمران. ويدخل ذلك تحت لفظ الصالقة في الحديث السالف، وما كانت تدعو الناس إلى المآتم والنعي وما أشبه ذلك. فالمراد بها إذن النياحة والندب، وهو ذكر صفاته وشمائله ومحاسنه في زعمهم، وهي في الشرع قبائح ورفع الصوت بها نياحة وبدون رفعه ندب. وفي الحديث الآخر: «إن النياحة من أفعال الجاهلية»[٣].

---

(١) عمدة المحتاج الى شرح المنهاج (٤) ٢٨٥).

(٢) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (١/ ٤٦١).

(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٥٢٤).

فسَّر ابن الملقن رَحِمَهُ ٱللَّهُ بدعوى الجاهلية أمرين، وثاني الأمرين هو ما كانت الجاهلية تفعله عند موت الميت من المآتم، وهذا القول صريح في أن إقامة المآتم من أفعال الجاهلية، التي جاء الشرع بزجرها ونهيها، ومثل هذا الكلام قاله شراح الحديث من الشافعية، كما سيأتي.

قال زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي:

(وَيُكْرَهُ لِأَهْلِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (طَعَامٌ)، أَيْ: صُنْعُ طَعَامٍ (يَجْمَعُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ) أَخَذَ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ الْكَرَاهَةَ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ «بَعْدَ دَفْنِهِ»، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ وَالْبِدْعَةِ الصَّادِقَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَمَّا الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَمَذْمُومٌ لِخَبَرِ «**لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ»[1].

وقال زكريا بن محمد الأنصاري أيضا:

«وَأَمَّا تَهْيِئَةُ أَهْلِهِ طَعَامًا لِلنَّاسِ فَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَوْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ

(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٣٣٥).

وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ دَفْنِهِ[١].

قال كمال الدين، محمد الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي:

وأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه فبدعة مستقبحة، روى أحمد؛وابن ماجه -بإسناد صحيح- عن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة»[٢].

قال أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة:

«وإصلاح أهل [البيت الطعام] وجمع الناس لم ينقل فيه شيء، وهو بدعة، غير مستحب. قاله ابن الصباغ، والله أعلم»[٣].

قال الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل:

«وأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه، كما يفعل في جبال طبرستان فلم يُنقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحب»[٤].

---

(١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ١٢٥).

(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ١٢١).

(٣) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٥/ ١٨٣).

(٤) بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٩٨).

قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، الشهير بالماوردي:

«أَمَّا النَّوْحُ، وَالتَّعْدِيدُ، وَلَطْمُ الْخُدُودِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَحْظُورٌ حَرَامٌ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ، وَنَهَى عَنِ الصِّيَاحِ وَالْمَأْتَمِ»[١].

قال سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل:

«وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا لِأَهْلِهِ صُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ، وَالذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ مَذْمُومٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ. اهـ شَرْحُ م ر، أَيْ: فَهُوَ مَكْرُوهٌ. اهـ ع ش عَلَيْهِ، أَيْ: فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ اهـ حَجّ[٢].

قال سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي:

«وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ، وَمِنْ صُنْعِ طَعَامٍ إلَى الْأَرْبَعِينَ لِاجْتِمَاعٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ، وَمِنْ الذَّبْحِ عَلَى الْقَبْرِ، وَمِنْ الْوَحْشَةِ وَالْجَمْعِ وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ»[٣].

المجتمع الصومالي خاصة أهل البوادي يعرفون إقامة الحفلات يوم الأربعين،

---

(١) الحاوي الكبير (٣/ ٦٧).

(٢) حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٢/ ٢١٦).

(٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد (١/ ٥٠٣).

وجل الأموال التي تنفق في ذاك الحفلات من أموال اليتامى، أو من قرابة جلهم فقراء يكلفون أنفسهم خشية العار.

قال أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي:

«وقال ابن الصباغ: وأما إصلاح أهل الميت طعامًا، وجمع الناس عليه: فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة، غير مستحب»[(١)].

قال أحمد سلامة القليوبي:

«قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ، وَمِنْ صُنْعِ طَعَامٍ لِلِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمِنْ الذَّبْحِ عَلَى الْقَبْرِ، بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ»[(٢)].

وكذلك ذكر القليوبي حكم المسألة، وأشار بأنها حرام في حاشيته على شرح ابن قاسم[(٣)].

قال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي:

«وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ، أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ لِأَهْلِهِ

---

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٢٦).

(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤١٤).

(٣) حاشية القليوبي على شرح ابن قاسم (١/ ٣٦٠).

صُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ؛ لِقَوْلِ جَرِيرٍ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ مِنْ النِّيَاحَةِ، وَالذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ مَذْمُومٌ لِلنَّهْيِ»[١].

قال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي:

«وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ لَمَّا صَحَّ عَنْ جَرِيرٍ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ، وَوَجْهُ عَدِّهِ مِنْ النِّيَاحَةِ مَا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لِاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِيُقْصَدُوا بِالْعَزَاءِ. قَالَ الْأَئِمَّةُ: بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ، فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ، وَأَخَذَ جَمْعٌ مِنْ هَذَا وَمِنْ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَكْرُوهِ وَبُطْلَانِهَا بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ لِكَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْجُلُوسِ لِلتَّعْزِيَةِ وَزِيَادَةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ، نَعَمْ إنْ فُعِلَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يُطْعِمُونَ مَنْ حَضَرَهُمْ لَمْ يُكْرَهْ»[٢].

فذكر رَحِمَهُ ٱللَّهُ وجه كون المأتم من النياحة، وهو ما فيه من شدة الاهتمام بالحزن، والمؤمن مأمور بالصبر، والرضى بقضاء الله وقدره.

فالمروءة تعهد أهل الميت بالرعاية في وقت يكونون أحوج ما يكونون فيه للرعاية، وذلك أن الموت من أعظم المصائب التي تدهم أهل الميت، فتشغل

---

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٢).

(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٠٧).

خاطرهم وتصرف فكرهم عن حاجاتهم في تناول الطعام، لا أن يقوم هم بإعداد الطعام لمن يحضر معزيًا.

فقال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي أيضًا:

ويكره لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده والذبح والعقر مذموم للنهي عنه[١].

ابن حجر الهيتمي من كبار أئمة الشافعية، وكان أمة في الحجاز، وهو نَجْم من الأنجم، ولا يَجهله إلا من لا يَعرف القمرَ. وهو نارٌ في رأسِ عَلَم في المسلمين عامة وفي الشافعية خصوصًا.

وتكلم في المسألة كما ترى، وكان وحده يكفي النقل عن موقف الشافعية في المآتم ؛ لأنه بين بيانًا شافيًا في أكثر مؤلفاته.

قال زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي:

ولا يندب فعل ذلك لأهله الأقربين؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، فهو بدعة قبيحة، كما قاله النووي وغيره. قال في المطامح: وجرت العادة بالمكافأة فيه وربما وقع التحاكم فيه بين الأجلاف. قال ابن الحاج: وينبغي لأهل الميت التصدق بالفاضل أو إهداؤه.

---

(١) فتح الجواد بشرح الإرشاد (١/ ٣٧٣).

(تنبيه): قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم، كل ذلك من فعل الجاهلية. قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع ويجتمع له الناس يريدون به القربة للميت والترحم عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهي كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود، وشق الجيوب، واستماع النوح، وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت، كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال وقال أحمد هو من فعل الجاهلية[1].

مقصودنا من كلام المناوي، نقل المناوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن الأئمة حكم إقامة المآتم، وإن كان بعضهم في المذاهب الأخرى غير الشافعية، لكن المناوي نقل كلام الأئمة وارتضاه، وهو من الأئمة الشافعية.

وإقامة المآتم في اليوم السابع مما نعرفه معشر الصوماليين، بل هو أول حفلة تقام بعد العقر عند القبر، وإن كان ذاك العمل منخرم في هذا الأيام بحمد الله وفضله.

قال أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله، شهاب الدين ابن النَّقِيب:

«ويُندبُ لأقاربِ الميتِ البُعداء وجيرانهِ أنْ يصلحوا طعامًا لأهلِ الميتِ الأقربينَ يكفيهم يومَهُم وليلتهم، ويلحُّ عليهمْ ليأكلوا، وما يفعلُهُ أهلُ الميتِ منْ

(١) فيض القدير (١/ ٥٣٤).

إصلاحِ طعامٍ، وجمعِ الناسِ عليهِ بدعةٌ غيرُ حسنةٍ[١].

هذا الكتاب -أي: عمدة السالك- وعاء ملئ علما، والكتاب موضوع على صدر كل طالب صومالي مع اختلاف إنتمائهم، وكثير ممن شدوا المآزر لدافع هذاه البدعة يقرؤون هذا الكتاب أكثر من غيرهم، لكن المرء بأصغريه قلبه ولسانه جعل الله اللسان أداة يظهر به البيان، وشاهدا يعبر عن الضمير، وحاكما يفصل بين الخطاب، وناطقا يرد به الجواب، فإذا لم ينطق اللسان بما وعى القلب ورأته العيون خسر به، ولم يستفد مما جعل الله سبحانه وتعالى.

فعلى طالب العلم الحرص والاجتهاد؛ لأنّ الله تعالى قد أوضح الحقّ، وأبان الدليل، ونوّر السبيل، ورفع العلم، فلم يدعكم في عمياء مبهمة، ولا سوداء مدلهمّة، فبعض الناس قد استخفتهم الفتنة، فلا عن حقّ يدافعون، ولا عن منكر ينهون، فترى مع ذلك في جميع أوانهم يردون فلانا وجماعة كذا، ومن نظر إلى البصائر نظرا ثاقبا نافذا وجد أن جميع تلك الردود ليس تحتها قصد شرعي.

قال بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي:

«وأما إصلاح أهل الميت طعامًا، وجمع الناس عليه، فهو بدعة غير مستحبة»[٢].

---

(١) عمدة السالك وعدة الناسك (ص ٩٧).

(٢) بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٤٧٦).

قال العلامة محمد الزهري الغمراوي:

«وَأما إصْلَاح أهل الْمَيِّت طَعَاما وَجمع النَّاس عَلَيْهِ فبدعة تعد من النِّيَاحَة»[١].

فأشار رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى أن المأتم يعد من النياحة، بنص حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ.

قال إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري:

«أما فعل أهل الميت لذلك وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة، بل تحرم الوحشة المعروفة، وإجراج الكفارة وصنع الجمع والسبح، إن كان فى الورثة محجور عليه، إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث»[٢].

ولأننا نجد في أنفسنا لذة الأنس بتشابه أفكار العلماء، وآراءهم تشاكل آراءهم رحمهم الله جميعا، لكن لا يشعر ذلك الأنس القلوب القاسية، ولا تستهوي الأفئدة المتحجرة، يوجد بينَ أعْبائنا بدع وخرافات لا صلة لها بفقهنا الشافعي، وفي هذا على فُقَهائنا مطعن بيِّن، ومغمَزٌ لا يرضاه مومن ديِّن. فهلا سعوا في إصلاح الفقه عن البدعة سعيَ الصَّالحينَ، وجَدُّوا في إبْطال أعْمال المُبتدعين ، وبذلُوا في تنزيه الفقه.

---

(١) السراج الوهاج (ص ١١٥).

(٢) حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع (٢/ ٣٢٥).

قال علي بن إبراهيم، علاء الدين ابن العطار:

«والمراد بدعوى الجاهلية: ما كانت العرب تفعله عند موت الميت برفع الصوت وغيره: واجبلاه! واسنداه! واسيداه! ويدخل في ذلك تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق، وما كانت تدعو الناس إلى المآتم، والذابح عليها، والنعي، وما أشبه ذلك»[1].

قال أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي:

وأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة.

روى جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجة بإسنادٍ صحيح.

ونص على ذلك صاحب "الشامل" والشافعي قال: وأكره المأتم، وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يكلف الجزيل ويجدد المؤنة والكلفة لأهل الميت مع اشتغالهم بحزنهم. قال: وأكره الأكل من طعام المأتم. قال: وأما الذبح والعقر عنه فمذموم.

قال أبو البختري: بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من فعل الجاهلية.

قال القرطبي في "التذكرة": «وهذِه الأمور قد صارت عند الناس اليوم سنة الان،

---

(١) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (٢/ ٧٩٠).

وتركها بدعة، فانقلب الحال وتغيرت الأحوال»[١].

انظر أخي القارئ إلى كلام القرطبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فكأنه يتكلم عن واقعنا الذي انقلبت الموازين، وتدعي كل فرقة بأن الذي لديها هو الحق المحض؛ وأن ما سواه فهو عين البدعة، فإن صارت المآتم في وقت القرطبي في اعتقاد الناس سنة؛ وتركها بدعة فالزمان قد تغير؛ والناس تغيروا فقلما مات ميت إلا فعل مثل هذه الأفاعيل التي لا مدخل للشرعي فيها فقد عمت البلية الصالح والطالح؛ فيفعل الصالح خشية العار.

قال عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي:

وأما اتِّخاذ أيام المصائب مآتم: فهذا ليس من دين الإسلام، بل هو إلى الجاهلية أقرب[٢].

قال محمد بن علي، الحكيم الترمذي:

ونهى عن النياحة، والاستماع إلى النياحة؛ ونهى عن الجمع عند صاحب الميت، وعن إطعام الناس آل الميت، وعن الإجابة إلى طعام الميت؛ ونهى أن يقعد الرجل في بيته للمصيبة ثم يؤتى فيعزى[٣].

---

(١) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٣٦٢).

(٢) حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ١٤٧).

(٣) المنهيات (ص ٨١).

قال أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي:

«ويكره لأهل الميت الجلوس للتعزية، وصنع طعام يجمعون الناس عليه، لما روى أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة، ويستحب لجيران أهل الميت -ولو أجانب- ومعارفهم -وإن لم يكونوا جيرانًا- وأقاربه الأباعد -وإن كانوا بغير بلد الميت- أن يصنعوا لأهله طعاما يكفيهم يوما وليلة، وأن يلحوا عليهم في الأكل.

ويحرم صنعه للنائحة، لأنه إعانة على معصية»[(١)].

ثم نقل رَحِمَهُ ٱللَّهُ فتوى لعلماء مكة المكرمة آنذاك، وهم شافعية، وأشاروا بأن ذالك من البدع المنكرة التي يثاب منعها على ولي الأمر.

ومن كلامهم ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة، وإماته للبدعة، وفتح لكثير من أبواب الخير، وغلق لكثير من أبواب الشر، فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا، يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما.

فالناظر في مجتمعنا يرى أن المآتم قد تحولت إلى ولائم عرس، حيث يقوم أهل الميت بعمل سرادقات العزاء وذبح الأنعام واستقدام الطهاة، وغير ذلك من مظاهر المفاخرة والرياء.

---

(١) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٢/ ١٦٥).

* **تنبيه:** ولا يفوتنا أن ننبه هنا إلي أن المقصود بلفظ (الكراهة) فى كلام الأئمة الذي نقلناه عنهم، المقصود بكلمة (الكراهة) الواردة في ذلك أنها كراهة التحريم، لا كراهة التنزيه كما يفهم البعض، وذلك هو المناسب لسياق الكلام؛ والمناسب أيضًا لحال الحكم الصادر، فإن هذه الحال هي التحريم، فإن المأتم هو من النياحة، ومن أعمال الجاهلية، كما ورد ذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي، والنياحة محرمة، وأعمال الجاهلية التي نهي عنها الإسلام ولم يقرها محرمة أيضًا، ومما يدل علي تحريم النياحة وأعمال الجاهلية ودعاواها حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «**ليس منا من ضرب الخدود، أوشق الجيوب، أو دعا بدعوى أهل الجاهلية**». صحيح مسلم (١/ ٩٩)، صحيح البخاري (٢/ ٨٢).

فالحديث يدل على تحريم النياحة، ودعوى الجاهلية، ويؤكد هذا ما ذكره ابن حجر عند شرح هذا الحديث حيث قال رَحِمَهُ اللَّهُ: «وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره».

ومما يدل على ذلك على أن المراد بكلمة (الكراهة) ومشتقاتها إنما هو التحريم، مما يدل على ذلك إطلاقها في مواضع كثيرة من القرآن على ما هو من الكبائر المحرمة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾ [الإسراء: ٣٨]، واسم الإشارة في الآية المذكورة يعود على ما سبق وتقدم ذكره في الآيات التي تقدمت هذه الآية المذكورة بدءًا من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَضَىٰ

رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾، وقد ذكر في هذه الآيات الكثير من الكبائر المحرمة قطعًا وبلا أدنى ريب، مثل الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والتبذير؛ وقتل الأولاد خشية الفقر، والزنا، وقتل النفس التي حرم الله تعالي بغير حق، وتطفيف المكيال والميزان، وعدم الوفاء بالوعد والعهد، وأكل مال اليتيم، والتقوِّل على الله تعالي بغير علم، والكبر، وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في هذه الآيات، ثم أطلق لفظ الكراهة على كل ما ذكره فالكراهة في هذا السياق مقصود بها التحريم، إذًا فالأئمة رحمهم الله تعالى عندما أطلقوا لفظ الكراهة على المآتم كانوا يريدون منه ويقصدون به التحريم، وذلك كي يتَّفق هذا مع الأحاديث الواردة في النهي عن المآتم، ولقد نهج الأئمة هذا النهج في إطلاق لفظ الكراهة وإرادة التحريم منه نهجوا ذلك تأثرًا بأسلوب القرآن الكريم الذي أطلق عليه لفظ الكراهة وإرادة التحريم منه وللإشارة إلى أن الله سبحانه يريد تنفير الناس من هذه الأمور التي وصفها بالكراهة، فإن الله سبحانه وتعالى فصل عن تحريمه لهذه الأشياء المذكورة في الآيات من سورة الإسراء فإنه سبحانه يبغضها ويسخطها، ويبغض ويسخط من يرتكبها، وذلك مبالغة في التنفير منها والابتعاد عنها.

واتَّفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه، مستدلين بحديث جرير بن عبد الله المذكور في الباب وظاهره التحريم؛ لأن

النياحة حرام، وقد عده الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من النياحة فهو حرام.

وقد بوَّب الأئمة حديث جرير بن عبد الله في كتبهم بابا للنهي عن هذا الصنيع.

منهم ابن ماجه: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الِاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ(١).

وممن ذكر على أن ظاهر ذلك التحريم الشيخ زكريا الانصاري، فقال: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ وَالْبِدْعَةِ الصَّادِقَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا(٢).

وكذلك الرملي، كما سبق في سرد أقوال الشافعية في حكم المأتم.

قال رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ».

وممن أشار إلى تحريم المآتم العلامة الأذرعي.

نقل الشيخ محمد محفوظ التّرمسيّ، فقال: قال الأذرعي: «الحق أن الجلوس لها على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام»(٣).

---

(١) سنن ابن ماجه (١/ ٥١٤).

(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٣٣٥).

(٣) المنهل العميم بحاشية المنهج القويم (٤/ ٧٩٨).

إذا قال الأذرعي في زمانه هكذا، فكيف يكون حالنا؛ لأن ما من عام إلا والذي بعده يشر منه.

وكذالك أشار العلامة سليمان البُجَيْرَمِيّ إلى حرمة المآتم، أن كان على الميت دين ولو قليلًا.

فقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «بَلْ هُوَ حَرَامٌ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَوْ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَرْهُونَةٌ بِهِ رَهْنًا شَرْعِيًّا، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ»(١).

وقد ذكر الامام النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ أن الجلوس للتعزية مكروه كراهة تنزيه، ونعرف أن مسألة الجلوس للتعزية حلافية بين أهل العلم، لكن متى اذا خلت عن المنكرات الأخر فنبه ذاك الأمر الإمام النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ فانظر أيها القارئ الكريم.

قال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قال الشافعي وأصحابنا رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ: يكرهُ الجلوس للتعزية، قالوا: يعني بالجلوس: أن يجتمعَ أهلُ الميت في بيت ليقصدَهم مَن أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرقَ بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها؛ صرَّحَ به [الحسين بن إسماعيل] المحاملي، ونقله عن نصّ الشافعي رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، وهذه كراهةُ تنزيه إذا لم يكن معها مُحدَثٌ آخر، فإن ضُمَّ إليها أمرٌ آخر من البدع المحرمة، كما هو الغالب منها في العادة، كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات، فإنه محدثٌ(٢).

---

(١) حاشية البجيرمي على الخطيب: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٣١١).

(٢) الأذكار للنووي ط. ابن حزم (ص ٢٧٠).

انظر أيها اللبيب كلامه رحمه الله، كما هو الغالب منها في العادة، فياترى لو أدرك زماننا حين انضم إلى الجلوس للتعزية أمور فضلًا عن أمر.

فمن الأمور التي انضمت عندنا ما يقع من كثير من الناس من صرفهم الأموال الكثيره من تركه الميت التي ربما آل أمرها إلى أيتام، فيذبحون ذبائح ويجمعون الناس على الطعام ويغتنم من لا خلاق له الأكل من ذلك مما يصرف أجره من مال اليتيم أو الفقير الذي يحتاج إليه فيما لابد منه.

لقد نهى الله تعالى عن التبذير والإسراف في كثير من آيات القرآن الكريم وبالغ في النهي عن ذلك؛ إذ وصف المبذرين بأنهم إخوان للشياطين وقرناؤهم، ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٧]، وجاء النهي عن التبذير فى الآية الكريمة عقب الأمر بإعطاء ذوى الحقوق حقوقهم، من القرابة، والفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، وجاء النهي في هذا السياق استدراكًا أريد به الحفاظ على المال ورعايته والاهتمام بشأنه، ولقد أمر الله تعالى بالاعتدال والتوسط فى الإنفاق، حتى ولو كان ذلك في سبيل الله فى الصدقة وفى غيرها، وذلك فى قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾﴾ [الفرقان: ٦٧].

وفى قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

فإذا جاء النهي عن التبذير والإسراف في باب القربات وأمر بالاعتدال والتوسط؛ إذًا فمن باب أولى النهي عن ذلك فيما ليس من المباحات، بل يتأكد هذا النهي فى الأشياء التي لا نفع فيها، والتي تكون سببًا فى ضياع المال، ووسيلة من وسائل إتلافه فيما لا نفع فيه، بل يكون فيها من المفاسد والمضار الشيئ الكثير، ومن بينها بلا ريب المآتم، يعرف ذلك ويدركه من عنده مسكة من عقل، ولما كانت المآتم سبيلًا لإتلاف المال وضياعه فيما لا ينفع، فهي داخلة فى هذه الأمور المنهي عنها، بل إن النهي عنها آكد وأبلغ من غيرها.

ومنها: أن الذي حمل على إخراج ذاك الأموال الكثيرة حب المحمدة والرياء.

إذا علمت هذا تعلم فساد قول بعض الجهلة إن لم أفعل هذا عيرني الناس بقولهم: فلان لم يقدر على القيام بالإنفاق على مأتم قريبه ثلاثه أيام، كعادة الناس.

ولذا صاروا يتفاخرون بذلك ليقال: فلان فعل في مأتم أبيه مثلًا فعلا لا يقدر عليه غيره. ويقولون: لا نقدر على ترك هذا العمل الذي جرت به العادة.

ومنها: أن التعزية ما شرعت إلا لمواساة المصاب؛ وإذهاب الحزن عنه؛ وتسليته مما هو فيه.

لكن بليتنا -معشر الصوماليين- عكس التعزية؛ فأول ما نبدأ الذهاب الى السوق قبل تجهيز الميت؛ فيشترى الإبل؛ فترى في بعض الأحيان ما يندى له الجبين فينكره العامي قبل العالم أن بِرام قد نصبت على النيران؛ والميت على النعش.

قال أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، بعد أن تكلم أن العلماء اختلفوا في حكم الجلوس للتعزية:

ومحل الخلاف إذا خلا المجلس عما ينكره الشرع، وإلا امتنع بالاتفاق، فما يفعله الناس الآن من الاجتماع للتعزية وذبح الذبائح وتهيئة الطعام ونصب الخيام والقماش المزخرف بالألوان وفرش البسط وغيرها وصرف الأموال الطائلة في هذه الأمور المبتدعة التي لا يقصدون بها إلا التفاخر والرياء ليقول الناس فلان فعل كذا وكذا وأنفق كذا وكذا في مأتم أبيه مثلا، كله حرام مخالف لهدي النبي ﷺ وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ ولم يقل به أحد من أئمة الدين، نسأل الله السلامة.

إقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من ذبح الإبل والإنفاق عليها بما يظهر بهجتها هى قطعًا إسراف محرم بنص القرآن الكريم.

ولم يقل به واحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون ذلك مذهبًا للإمام الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ لأن فيها إضاعة الأموال فى غير وجهها الشرعى فى حين أن الميت كثيرًا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم.

وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال.

وكثيرًا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم في إقامة هذا

المأتم. ولم تكن التعزية عند مسلمي العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع.

وبالجملة، فهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت، فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك، وقد ذكر كثيرٌ من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول؛ لأن الضيافة حقا أن تكون للسرور لا للحزن.

إيقاظ:

بعض الناس يقولون: فهل يكون المأتم حرامًا لو أخرجتُ كلفة المأتم من نفسي، ولم أكلف أحدًا، ولم آخذ من مال التركة شيئًا.

فيكون هذا الفعل أيضًا بدعة، لكنه أخف من تلك الفعلة التي أكثر الناس اليوم يفعلونها.

نبَّه ذاك المسألة العلامة البجيرمي فقال: «بَلْ هُوَ حَرَامٌ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَوْ قَلِيلًا، لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَرْهُونَةٌ بِهِ رَهْنًا شَرْعِيًّا وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَمَحِلُّ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذَكَرَ لَوْ صَنَعُوا مِنْ التَّرِكَةِ، أَمَّا لَوْ صَنَعُوا مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ فَبِدْعَةٌ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ؛ وَمِثْلُ الْوَحْشَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يُعْمَلُ لِلْمُقْرِئِينَ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا كَالسَّبْحِ وَالْجَمْعِ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ الْمَعْرُوفَةُ»[1].

(١) حاشية البجيرمي على الخطيب: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٣١١).

المبحث الرابع: حكم وصية المأتم، وتنفيذها، وحكم أكل طعام المأتم

وصية المأتم:

اختلف أصحاب الشافعي إذا وصى الميت بإطعام المعزين وإقامة المآتم: هل ينفذ تلك الوصية أم لا؟ فذهب بعضهم إلى تنفيذ الوصية من ثلث ماله، وذهب الأخرون إلى عدم تنفيذ تلك الوصية، وإليك أقوالهم:

فقال أحمد بن حجر الهيتمي:

وأخذ جمع من هذا، ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلأنها بإطعام المعزين لكراهته؛ لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة، وبه صرح في الأنوار. نعم، إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره. وفيه نظر، ودعوى ذلك التضمن ممنوعة، ومن ثم خالف ذلك بعضهم، فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين، وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة[١].

رجَّح ابن حجر الهيتمي -كما ترون- عدم نفوذ تلك الوصية في كتابه شرح المنهاج، وأيضا في كتابه الإيعاب شرح العباب، وذكر -أيضًا- أن صاحب الأنوار صرح، ورجَّح ذاك القول، وَتَبِعَهُ الْغَزِّيّ وَغَيْرُهُ.

قال سليمان بن عمر، المعروف بالجمل: قَوْلُهُ: (وَسُنَّ لِنَحْوِ جِيرَانِ أَهْلِهِ..

---

(١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط. العلمية (ص ٤٧).

إِلَخْ)، وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا لِأَهْلِهِ صُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَالذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ مَذْمُومٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، هُوَ مَكْرُوهٌ عَلَيْهِ، أَيْ: فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ.

وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَبِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ»[١].

إيقاظ:

الوصية التي اختلف العلماء في حكم تنفيذها، هي التي كانت المعروفة في زمانهم. أما المأتم المعروف في زماننا، الذي ارتكب فيه منكرات كثيرة، كما ذكره النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كلامه السابق، لا يقوله عالم بتنفيذ وصيته، كما قال ابن عابدين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ أَوْ غَائِبٌ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَحْصُلُ عِنْدَ ذَلِكَ غَالِبًا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْكَثِيرَةِ، كَإِيقَادِ الشُّمُوعِ وَالْقَنَادِيلِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْأَفْرَاحِ، وَكَدَقِّ الطُّبُولِ، وَالْغِنَاءِ بِالْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ، وَاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ وَالْمُرْدَانِ، وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»[٢].

ولا يمكن أن يكون الفعل -أي: فعل المأتم- الذي قررنا بكلام النووي بأنه

---

(١) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٢/ ٢١٦).

(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٢٤١).

حرام أن تكون وصيته وتنفيدهاجائز؛ لأن وصية الحرام وتنفيدها حرام بالاتفاق، وأشار ذلك الإمام ابن عابدين رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وقد تقدم كلامه.

حكم أكل طعام المأتم:

إن كان طعامُ المأتم من مال رشيد، ولم يكن من مال الورثة وفيهم محجور فهو مكروه، وإن كان الطعام في تركة الميت وفي الورثة قصار أو غائبون أو من لم يرض من الورثة، فهو حرام لما فيه من التصرف بأموال الغير بدون إذن شرعي.

هكذا فصَّله أهلُ العلم رحمهم الله جميعًا.

قال شهاب الدين أحمد بن حسين بن علي بن رسلان: «وأكره الأكل من طعام المأتم. قال: وأما الذبح والعقر عنه فمذموم»[١].

قال كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري: «ويكره الأكل من طعام المأتم»[٢].

وقال الرملي رَحِمَهُ ٱللَّهُ كماتقدم؛ ونقل عنه القليوبي في حاشيته:

«وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا -كَمَا فِي الرَّوْضَةِ- مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ، وَمِنْ صُنْعِ طَعَامٍ لِلِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمِنْ الذَّبْحِ عَلَى الْقَبْرِ، **بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مَحْجُورٍ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ**

(١) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٣٦٣).

(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٨٨).

عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ».

قال الأذرعي: ولا خفاء في تحريم ذلك إذا كان على الميت دين أو في الورثة محجوز أو غائب وصنع ذلك من التركة.

نقل شمس الدين محمد بن علي الصالحي الحنفي عن الغزالي رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنه قال: زلة الصوفي حرام. هذا مع اتِّصافه بذلك، فإن كان ذلك، ليس بصوفي، ولا يشتغل في المدرسة. كما شرط الواقف، فهو أبلغ ولهذا قال العالم الرباني تقي الدين الحسني: وكثيرًا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل، بل هو يعطل نفسه، فهذا لا يعطي بلا خلاف، ولو كان مقبلًا على العبادة؛ لأن نفعه قاصر على نفسه، بخلاف المشتغل بالعلم الشرعي، فإنه متعد إلى غيره، وكُلاًّ لا تحل له الزكاة. انتهى ملخصًا[1].

ومعنى زلة الصوفي:

قال شهاب الدين أحمد الخفاجي الحنفي: (زلّة الصّوفي): اسم لحمل الطعام من الولائم ونحوها. قاله ابن العماد مولد[٢].

ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا التفصيل.

---

(1) فص الخواتم فيما قيل في الولائم (ص ٦).

(٢) شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل (ص ١٦٦).

قال علي بن (سلطان) محمد، الملا القاري:

«كُنَّا نَعُدُّهُ مِنَ النِّيَاحَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ، قُلْتُ: وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوِ الْغَائِبِ، وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا خِلَاف»[1].

الملا علي القاري من الأئمة الحنفية، ومقصودي من كلامه قوله: وإلا فهو حرام بلا خلاف.

❀ ❀

(١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣/ ١٢٤١).

المبحث الخامس: حكم العقر في الإسلام

العقر في اللغة:

قال ابن منظور الأنصاري: «وأَصل العَقْرِ ضَرْبُ قَوَائِمِ الْبَعِيرِ أَو الشَّاةِ بِالسَّيْفِ»(١).

قال زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: «(عَقَرَ) الْبَعِيرَ وَالْفَرَسَ بِالسَّيْفِ، (فَانْعَقَرَ)، أَيْ: ضَرَبَ بِهِ قَوَائِمَهُ»(٢).

حكم العقر في الاسلام:

عن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**لا عَقْرَ في الإسلام**»(٣).

قال عبدُ الرزاق: «كانوا يعقِرون عند القبر بقرةً أو شاةً».

وقد بوب أبوداود رَحِمَهُ ٱللَّهُ: باب كراهيةِ الذبح عند القبر. وكذا البيهقي في سننه فقال: بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ(٤).

قال عبد الواحد بن إسماعيل الرُّوياني:

قلت: يكره الذبح عند الميت، بدليل ما روى أنس أن النبي ﷺ قال: «**لا عقر**

---

(١) لسان العرب (٤/ ٥٩٣).

(٢) مختار الصحاح (ص ٢١٤).

(٣) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٥/ ١٢٨).

(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٩٤).

في الإسلام». وأراد أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك يعقرون الإبل عند قبر الميت الجواد، يقولون: تجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره ليأكلها السباع والطير فتكون مطعماً بعد مماته كما كانت مطعماً في حياته، ومنهم من قال: إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في يوم القيامة راكباً، وكان هذا على مذهب من يرى البعث بعد الموت، وعندنا في الجبال يذبحون الشياه ويجمعون الناس ويتكلفون في ذلك مع لحوق المشقة بالورثة لفقرهم واحتياجهم، وهذا أيضاً مكروه[١].

قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي:

«قلت: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته»[٢].

وقال أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«وقوله: «**لا عقر**»، فهو ما كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الجاهِلِّيَة من عَقْر الإبل عَلَى قبُور المَوْتى، كانوا إذا مات الرَّجُل الشَّريفُ الجوادُ عَقرُوا عنْد قَبْره، وكانوا يقولون: إنَّ

(١) بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٦١).

(٢) معالم السنن (١/ ٣١٥).

صاحبَ القَبْر كَانَ يَعْقِرُهَا للأَضْياف يَقرِيهم أيّام حياتِه، فيُكَافأُ عَلَيْهِ بمثل صَنِيعه، ويُقال: إنّما كانوا يعقِرونها لتَطعَمَها السِّباعُ والطيرُ عند قبْره، فيُدْعَى مُطْعِمًا حَيًّا ومَيّتًا. ويقال: بل كَانَ من مَذْهَبهم أَنَّ صَدَى الميّت يُصِيبُ من ذَلِكَ الطّعام، وذلك من تُرَّهاتِ الجاهليّة»[١].

قال الإمام زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي:

«كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يعقرون، أَي: ينحرون الابل على قُبُور المَوْتَى، فَنهى عَنهُ»[٢].

قال شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي -وهو يشرح الحديث-:

«وفيه النهي عن الذبح والعقر [عند القبر]؛ لأنه من أفعال الجاهلية»[٣].

قال محيي السنة، أبو محمد البغوي الشافعي:

«وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ عِنْدَ الْمَيِّتِ، رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**لَا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ**»[٤].

---

(١) غريب الحديث للخطابي (١/ ٣٦٩).

(٢) التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٥٠١).

(٣) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٣٦).

(٤) شرح السنة للبغوي (٥/ ٤٦١).

قال أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي:

«كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام منعه ونهى عنه فلم يفعله الصحابة، ولا التابعون، ولا من السلف من صالحي الأمة، ولكن زين الشيطان لبعض الجهال ما كان عليه أهل الجاهلية، فقلدوهم في ذلك ونحوه ونبذوا سنة رسول الله ﷺ وراء ظهورهم، وتحملوا تبعة ذلك، وتبعة من تبعهم إلى يوم القيامة؛ فباءوا بالخزي والخذلان»[(١)].

قال سراج الدين بن الملقن:

«الذبح والعقر عند القبر مذموم؛ لقوله ﷺ: «**لا عقر في الإسلام**». ثم ذكر كلام عبد الرزاق في معنى الحديث[(٢)].

إيقاظ:

يتَّفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١) فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك؛ لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي ﷺ ضحَّى

---

(١) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٨/ ٩٦).

(٢) عمدة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٨٥).

بكبشين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته، والآخر عمن لم يضح من أمته.

٢) وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.

قال أحمد بن محمد، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة:

«ولا يجوز التضحية عن الميت، إلا أن يوصي بها؛ قاله الفوراني وغيره، وحكى الرافعي في كتاب الوصية عن بعضهم: أنه يجوز أن يضحي عنه، والمشهور الأول[١].

قال النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«(وَأَمَّا) التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَصِلُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ».

وَقَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَغَوِيُّ: لَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا وَبِهِ قطع الرافعي في المجرد، والله أَعْلَمُ»[٢].

وقد بلغ بعضهم الأمر: «بأنه لا يجوز الأكل من ذاك اللحم بل يتصدق جميعه».

قال شهاب الدين الرملي:

---

(١) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٨/ ٦٠).

(٢) المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٠٦).

«قَالَ الْقَفَّالُ: وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ»[1].

❧ ❋ ❋ ❧

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٤٤).

المبحث السادس: حكم قراءة القرءان في المآتم

هذه المسألة لها صلة لمسألتين لا بد من بيانهما قبل هذه المسألة.

الأول: هل ينتفع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن.

والثاني: حكم استئجار قراءة القرآن.

المسألة الأولى: هل ينتفع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن، هذه المسألة مما اخلفت آراء الفقهاء فيها، لكن المشهور من مذهبنا، أي: مذهب الشافعي هو عدم وصوله الى الميت.

فلننقل عن بعض جهابذة المذهب، قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي:

«وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا»[(١)].

وقال أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَجَعْلُ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَنْهُ وَنَحْوُهُمَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ الْمَيِّتَ، وَفِيهَا خِلَافٌ وَسَبَقَ إِيضَاحُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا

(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٠).

الشَّرْحِ في شرح مقدمة صحيح مسلم»[١].

أشار النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ أن المشهور في المذهب الشافعي عدم وصول ثواب قراءة القرءان الى الميت، بل أشار أن ذلك مذهب الجمهور.

قال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي:

«(وَسُئِلَ) نَفَعَ الله بِهِ كَيْفَ يَدْرِي المَيِّتُ بِوُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ، وَهَلْ الْأَنْفَعُ الصَّدَقَةُ أَوْ الْقِرَاءَةُ أَوْ تَسْبِيلُ الْمَاءِ أَوْ الْأَكْلِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا عَدَمُ وُصُولِ الْقِرَاءَةِ إلَى المَيِّتِ، إلَّا إنْ قُرِئَ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ بِنِيَّتِهِ وَدَعَا عَقِبَهَا وَكَيْفِيَّةُ الْوُصُولِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ، لَكِنْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ مَنَامَاتٍ تَدُلُّ عَلَى وُصُولِ نُورِهِ وَغَيْرِهِ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُصُولِهَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ أَيْضًا، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ؛ إذْ لَا خِلَافَ فِي وُصُولِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الْمَحِلِّ الْمُتَصَدَّقِ فِيهِ أَكْثَرَ وَتَارَةً يَكُونُ المَاءُ وَتَارَةً يَكُونُ الْخُبْزُ، وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرُهُمَا»[٢].

ترى الاستثناءات لكلام ابن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ في عدم وصول القراءة إلى الميت، ولم نر في كلام النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ السابق، لكن هكذا قيده كثير من علماء الشافعية

---

(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٨٥).

(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٩).

في عدم وصول القراءة إلى الميت، إلا إن قرئ على القبر، أونوى بذلك إلى الميت، أو دعا بعد عقبها.

قال زين الدين أحمد بن عبد العزيز الهندي بعد نقله كلام النووي السابق:

«وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع»(١).

وقال ابن حجر الهيتمي بعد نقله كلام النووي:

«وَحَمَلَ جَمْعٌ الْأَوَّلَ عَلَى قِرَاءَتِهِ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَا بِنِيَّةِ الْقَارِئِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لَهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ»(٢).

وأشار العلامة العز بن عبد السلام في فتاويه أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، وأن الأجر مقصور على القارئ.

وأما المسألة الثانية: استئجار قراءة القرءان.

هذاه المسألة اختلف أصحاب المذهب فيها، فاشترط بعض العلماء شروط التي قبلها، فقالوا: إن قرأ عند القبر، أو دعا بعد القراءة يبرأ القارئ من واجب الإجارة، لكن إذا لم يحصل هذا لم يبرأ من واجب الإجارة.

---

(١) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص ٤٣٢).

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٩٣).

قال سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ:

«وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ»(١).

وهكذا أشار نور الدين بن علي الشبراملسي مثل هذاه العبارة(٢).

وذهب عدم اشتراط ذلك، وهذا الخلاف أشاره العلامة ابن حجر الهيتمي، فقال:

«أَمَّا الْحَاضِرُ فَفِيهِ خِلَافٌ، مَنْشَؤُهُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ عَلَى مَاذَا، فَالَّذِي اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ كَالْحَاضِرِ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ، وَقِيلَ مَحْمَلُهَا أَنْ يُعَقِّبَهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ، وَقِيلَ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ الْحَاصِلَ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ وَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَفِي الْأَذْكَارِ أَنَّهُ الِاخْتِيَارُ قَوْلُ الشَّالُوسِيِّ إنْ قَرَأَ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ لِلْمَيِّتِ لَحِقَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ هَذَا كَالثَّانِي صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ وُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ فِي الْحَاضِرِ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِثْلَهُ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا يُفِيدُهُ مُجَرَّدُ نَفْعٍ لَا حُصُولُ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ»(٣).

---

(١) حاشية البجيرمي على شرح المنهج: التجريد لنفع العبيد (٣/ ٢٨٦).

(٢) حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٩٢).

(٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٧/ ٧٤).

فذلكة:

هل تكون القراءة في المآتم من صنيع هذين المسألتين.

ومن سلك طريق الاعتدال علم أن هذه المسألة ليست من قبيل المسألتين السابقتين؛ لأنها وقعت في بدعة ولا يمكن أن تكون ناجية من تلك البدعة، وهكذا بينها العلماء رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ، فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل هذا العصر من الوصية بالختمات والتهليل زيادة على ما يحصل فيها من المنكرات التي لا يفعلها إلا من طمست بصيرته، أو غمر مكابراً أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر.

وهذا الأمر من الأمور التي تقع في هذا المآتم هكذا قال العلماء، وليس معنى ذالك أن قراءة القرءان حرام كما يفهم بعض العامة، أو ممن تيعامى، وهذا الأمر مما بلي به الداعي؛ لأن الدنيا لاتخلو عن الشوائب والكوارث؛ لأنها دار الحوادث. إذا حذر عن مثل البدع، يقول له العامي: يمنع قراءة القرآن، ويزيد في الأمر طينا وبلية، إذا وجد العامي تأييدا من تلبس بلباس العلماء ويتعامى عن المسألة لهوى أو غاية في نفسه.

فلابد من الصدق في الدين لا سيما إن كنت من أهل الدين يكفيك من شرف الصدق، أن الصادق يقبل قوله في عدوّه، ومن دناءة الكذب، أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوّه، لكلّ شيء حلية، وحلية المنطق الصدق يدل على اعتدال وزن العقل.

قال ابن عابدين، محمد أمين الدمشقي الحنفي رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«عَلَى أَنَّهُ بَحَثَ فِي الْمَنْقُولِ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ جَرِيرٍ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ أَوْ غَائِبٌ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَحْصُلُ عِنْدَ ذَلِكَ غَالِبًا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْكَثِيرَةِ كَإِيقَادِ الشُّمُوعِ وَالْقَنَادِيلِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْأَفْرَاحِ، وَكَدَقِّ الطُّبُولِ، وَالْغِنَاءِ بِالْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ، وَاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ وَالْمُرْدَانِ، **وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ**، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»[(١)].

قال شمس الدين محمد الصالحي الحنفي، بعد أن ذكر حكم المأتم:

«وهذه القضية يقع فيها كثير من فقراء الزوايا، ومجاوري الترب والمدارس ونحوهم، فإن كثيرًا من الناس يأتي إليهم فيتبرك بهم ويدعوهم إلى منزله ليقرأوا للميت ختمًا، ويكون الميت قد ترك في الورثة محجوزاً كطفل ومجنون، أو غائبًا كما تقدم. وفي البيت آلة الأكل كطحين ودبس وأرز ونحو ذلك، فيصنعون لهم من ذلك ما يأكلون، فيأتون يسعون أفواجًا، ويجلسون على أشياء محرمة كجلود النمور عند الشافعية وغيرها، فيبتدئ بهم المشار إليه معهم، فيزعمون أنهم يقرأون ختمًا ويهدونه وما يكونون قرأوا نحو ثُمُن. وبلغني أن بعضهم يقرأ سورة الإخلاص

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٢٤١).

ثلاث مرات ويقول أو يحلف أنه قرأ للميت فلان ختماً تاماً، ثم يدعوا، فمنهم من يذكر في دعائه ما يهيج أهل الميت على البكاء، ومنهم من يحسن صوته ويرفعه بلا خشوع ولا خضوع، ومنهم من يظهر الصلاح في هيئته ونطقه، ثم يقول في دعائه وإهدائه: وأجعل اللهم ثواب هذه الختمة المعظمة المبجلة المشرفة الميمونة إلى صحائف سيدنا رسول الله ﷺ، وإلى أو زيادة في شرفه. فيتجرأ على الجناب الرفيع، وذلك أدبه معه، وقد أفتى بترك ذلك على سبيل الإحترام غير واحد من العلماء المتأخرين، فإنه لم يأذن في ذلك ولم يشرعه وجميع المشروعات الصادرة منه أجرها وأجر من عمل بها إلى الأبد. ثم بعد فراغهم من دعائهم يؤتى بالسماط، فينظرون إلى مكان يخرج منه ذلك الطعام السُّحت، وإلى النوع الفاخر منه، ثم يأكلون كأكل الأطفال الجائعين، وبعضهم يحمل معه في وعاء إن قدر، وإلا في كمه بعد أكله وشبعه. حتى إن بعضهم يكون صائمًا فيفطر على ذلك عند إفطاره»[(١)].

الشيخ كأنه يتكلم عن حالنا الواقع، فالذي يجوزون يفعلون مثل هذه الأفاعيل، بل وأزيد.

أن تكون أخرس عاقلًا خيرٌ من أن تكون نطوقا جاهلًا، فهل نقول: أن الشافعية والحنفية والحنابلة اتَّفقوا على منع قراءة القرءان كلا وألف كلا اتفقوا على منع البدعة، لكن إثبات الحجة على الجاهل سهل، ولكن إقراره بها صعب.

---

(١) فص الخواتم فيما قيل في الولائم (ص ٦).

فإذا تكلمت عن بدعة غضب الجاهل أو المتجاهل بدعوى أنه يدافع الحق، ويغضب للحق بدون حجة ولا برهان، وهذا من علامة الجاهل، فقد قالوا: ستّ خصال تعرف في الجاهل، الغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والفطنة في غير موضع، ولا يعرف صديقه من عدوّه، وإفشاء السرّ، والثّقة بكلّ أحد.

فقال الدكتور مُصطفى الخِنْ، والدكتور مُصطفى البُغا، وعلي الشّرْبجي:

ومن البدع ما يفعله أهل الميت من جمع الناس على الطعام بمناسبة ما يسمونه بمرور الأربعين ونحوه. وإذا كانت نفقة هذه الأطعمة من مال الورثة وفيهم قاصرون -أي: غير بالغين- كان هذا الفعل من أشد المحرمات؛ لأنه أكل لمال اليتيم وإضاعة له في غير مصلحته. ويشترك في ارتكاب الحرمة كل من الداعي والآكل.

٨) قراءة القرآن في محافل رسمية للتعزية، على النحو الذي يتم اليوم، فهي أيضًا بدعة[١].

والدكاترة الثلاثة من علماء الشافعية في القرن الحاضر ومن علماء الأزهر الشريف، ولهم شروع في أكثر متون الفقه الشافعي، وبينوا رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ في أن قراءة القرآن في محافل رسمية للتعزية، على النحو الذي يتم اليوم بدعة، فهل يقال ينكرون قراءة القرآن، وهل يقال أنهم من فرقة كذا وكذا.

---

(١) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٦٣).

المبحث السابع: شبه المجوزين صناعة الطعام بعد الدفن من قبل أهل الميت للناس

بعض الناس قد محيت السنة من قلبه فما له فيها رسم، وانتمت نفسه للضلال وانتسبت، ونفت نفسه السنة المطهرة، فقصر عمره على دفاع البدعة، واستشعر كل كبر وزهو، وهو يعكف على ابتداع في الدين، ويقف عليها كلّ حين، يعلن بذلك الاعتقاد، ويفرح ويؤمن أنه على سنة ودين، مع أنه على منشإ وخيم، ولؤم أصل وخيم، وصورة شوّهها الله وقبحها، ألا وهي البدعة، وترى يبذل غاية جهده في الدفاع عن البدعة، ومحو السنة عن المجتمع، لكن إن كل خطوة يخطوها لا تزيده إلا ضلالا عن القصد وبعدا عن الغاية، وسواء تكاسل فى مسيره أو نشط، وسواء تأنق فى مسيره أو تعثر فهو لن يحقق بهذه الجهود المهدرة شيئًا.

ونورد هذا المبحث بعض شبه المجوزين صناعة الطعام بعد الدفن من قبل أهل الميت للناس.



الشبهة الأولى:

الاستدلال بحديث عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ، يَقُولُ: «**أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ**»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِيَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَه وَجِيء بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يلوك لقْمَة فِي فَمه، ثُمَّ قَالَ: «**أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا**». فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ تَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى النَّقِيعِ -وَهُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيهِ الْغَنَمُ- لِيُشْتَرَى لِي شَاةٌ، فَلَمْ تُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاة أَن أرسل إِلَيّ بهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**أَطْعِمِي هَذَا الطَّعَامَ الْأَسْرَى**»[(١)].

والشاهد من الحديث: (دَاعِيَ امْرَأَتِهِ). والمعنى: أن زوجة المتوفى قد صنعت طعامًا للناس بعد الدفن.

أورد هذا الحديث العلامة محمد بن عبد الله التبريزي ثم قال: رواه أبوداود، والبيهقي، فلما رجعت اليهما وجدت هذا اللفظ مغاير عن اللفظ الذي رواه التبريزي، وتعلم أن التبريزي تصرف في بعض ألفاظ الحديث ومما تصرف لفظ: (داعي امرأته)، فلما رجعت جميع المراجع تجد أن اللفظ مغاير عن ذلك اللفظ

---

(١) مشكاة المصابيح (٣/ ١٦٧١).

الذي رواه الجميع.

أخرج البيهقي: فلما رجع اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ[١].

وأخرج أبوداود: فلما رجع استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاء، وجيء بالطَّعام[٢].

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري: (استقبله داعي امرأة)، هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندي من المكتوبة والمطبوعة[٣].

وأخرج أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ[٤].

ولا يخفى الفرق بين اللفظين، فالمرأة في اللفظ الأول مضافة إلى زوجها المتوفى، وفي اللفظ الثاني مقطوعة عن الإضافة.

فلمَّا روى الجميع اللفظ الذي قطع عن الإضافة، يتبيَّن من خلال ذلك أن المرأة غير المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم نعلم أن الطعام الذي أعد ليس من قبل أهل الميت للناس، بل كان وليمة كما أشار العلامة ابن رسلان: (فلما رجع) من دفن الميت (استقبله) رجل (داعي)، أي: يدعو النبي ﷺ إلى (امرأةٍ) لوليمةٍ[٥].

---

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٥٤٧).

(٢) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٥/ ٢٢١).

(٣) بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١١/ ١٦).

(٤) مسند أحمد ط الرسالة (٣٧/ ١٨٥).

(٥) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٢٤).

ومن هنا يتبين أن الحديث لا يخالف حديث جرير بن عبدالله.

قال العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري:

«فَقَوْلُهُ: (فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَتِهِ..) إِلَخْ، نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَجَابَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَاجْتَمَعَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَأَكَلُوا؛ فَإِنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ فِي امْرَأَتِهِ رَاجِعٌ إِلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي جِنَازَتِهِ، فَمَا التَّوفِيقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ. قُلْتُ: قَدْ وَقَعَ فِي الْمِشْكَاةِ لَفْظُ دَاعِي امْرَأَتِهِ بِإِضَافَةِ لَفْظِ امْرَأَةٍ إِلَى الضَّمِيرِ، وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلِ الصَّحِيحُ دَاعِي امْرَأَةٍ بِغَيْرِ الْإِضَافَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ دَاعِي امْرَأَةٍ بِغَيْرِ الْإِضَافَةِ.

قَالَ فِي "عَوْنِ الْمَعْبُودِ": (دَاعِي امْرَأَةٍ)، كَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ، وفِي الْمِشْكَاةِ: (دَاعِي امْرَأَتِهِ) بِالْإِضَافَةِ. انْتَهَى.

ورَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا: دَاعِي امْرَأَةٍ بِغَيْرِ الْإِضَافَةِ، بَلْ زَادَ فِيهِ بَعْدَ دَاعِي امْرَأَةٍ لَفْظَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ هَذَا لَفْظُ (دَاعِي امْرَأَةٍ)، بِغَيْرِ إِضَافَةِ امْرَأَةٍ إِلَى الضَّمِيرِ ظَهَرَ أَنَّ حَدِيثَ جَرِيرٍ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ، لِحَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ هَذَا فَتَفَكَّرْ، هَذَا مَا عِنْدِي وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ»[1].

(١) تحفة الأحوذي (٤/ ٦٧).

وعلى تقدير كون المرأة زوجة المتوفى فرضًا وتقديرًا، وأن الحديث دليل على صناعة الطعام بعد الدفن من قبل أهل الميت للناس، فإنه يجاب أنها واقعة عين لا عموم لها، هكذا أجاب العلامة ابن عابدين.

فقال ابن عابدين، محمد أمين بن عمر:

«وَبَحَثَ هُنَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ جَرِيرٍ المَارِّ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِيهِ: «أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- دَعَتْهُ امْرَأَةُ رَجُلٍ مَيِّتٍ لَمَّا رَجَعَ مِنْ دَفْنِهِ، فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ». أَقُولُ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ وَاقِعَةُ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا مَعَ احْتِمَالِ سَبَبٍ خَاصٍّ، بِخِلَافِ مَا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ. عَلَى أَنَّهُ بَحَثَ فِي الْمَنْقُولِ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ جَرِيرٍ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ أَوْ غَائِبٌ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَحْصُلُ عِنْدَ ذَلِكَ غَالِبًا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْكَثِيرَةِ، كَإِيقَادِ الشُّمُوعِ وَالْقَنَادِيلِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْأَفْرَاحِ، وَكَدَقِّ الطُّبُولِ، وَالْغِنَاءِ بِالْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ، وَاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ وَالْمُرْدَانِ، وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»[1].

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٢٤١).

الشبهة الثانية:

الاستدال بحديث عبد الله بن عكرمة، قالَ: عجبًا لقول الناس: إن عمر بن الخطاب نهى عَن النوح! لقد بكى على خالد بن الوليد بالمدينة ومكة نساء بني المغيرة سبعا يشققن الجيوب ويضربن الوجوه، وأطعموا للطعام تلك الأيام حتى مضت، ما ينهاهن عمر[١].

الأثر موضوع مصنوع من وجوه: أولها: أنه من رواية الواقدي، وهو متروك، كما ذكره العلماء.

قال: أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم:

«حدثنا عبد الرحمن، أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لا يكتب حديث الواقدي [الواقدي] ليس بشيء، نا عبد الرحمن، قال: سألت أبى عن محمد بن عمر الواقدي المدينى، فقال: متروك الحديث، قال يحيى بن معين: نظرنا في حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير، فقلنا: يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه، ويحتمل أن تكون منهم، ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبى ذئب ومعمر، فإنه يضبط

(١) الطبقات الكبرى (٥/ ٤٤)، وأخرج أيضا ابن عساكر في التاريخ (١٦/ ٢٧٧)، وأخرج السيوطي أيضًا في جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (١٥/ ٨٢١).

حديثهم، فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير؛ فعلمنا أنه منه فتركنا حديثه[١].

قال الإمام النسائي: «مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ مَتْرُوك الحَدِيث»[٢].

قال الإمام أبو الحسن الدارقطني: «محمد بن عمر الواقدي مختلف فيه. فيه ضعف بيّن في حديثه»[٣].

ثانيها: شيخ الواقدي أبوبكر بن غبد الله بن أبي سبرة، هو كذَّاب وضَّاع.

قال أبو جعفر العقيلي:

«قَالَ لِي أَبِي: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ حَجَّاجٌ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ السَّبْرِيُّ: عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، قَالَ أَبِي: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ، كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ»[٤].

وأشار العقيلي في الضعفاء أيضًا بأنه متروك.

قال الإمام النسائي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أَبُو بكر بن عبد الله بن أبي سُبْرَة مَتْرُوك الحَدِيث»[٥].

---

(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٢١).

(٢) الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص ٩٢).

(٣) الضعفاء والمتروكون للدارقطني (٣/ ١٣٠).

(٤) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢٧١).

(٥) الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص ١١٥).

قال أحمد بن حجر العسقلاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أبو بكر بن أبي سبرة متروك، رماه أحمد بالوضع»(١).

وقال البخاري رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «منكر الحديث».

قال جمال الدين بن الجوزي رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

«عبد الله بن عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي سُبْرَة بن أبي رهم أَبُو بكر، قَالَ أَحْمد: كَانَ يضع الحَدِيث ويكذب، وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بِشَيْء»(٢).

فتبيَّن أنَّ الحديث الواقدي وشيخه أبي بكر، لا يصلح للاحتجاج.

ثالثها: أن عبد الله بن عكرمة من الطبقة الصغرى من التابعين، ولم يدرك عمر بن الخطاب.

رابعها: أنه منكر المتن، ومخالف عما ثبت عن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ؛ لأن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أنَّه قيل له: إنَّ النساءَ قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: «وما على نساءِ بني المغيرةِ أنْ يَسْفِكْنَ من دموعِهِنَّ على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ ولا لَقْلَقَةٌ»(٣).

---

(١) لسان الميزان (٤/ ٤٥٧).

(٢) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/ ١٣١).

(٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط. الحرمين) (٣/ ٣٦٤)، وأخرج أيضًا ابن كثير في مسند الفاروق ت. إمام (١/ ٣٣٦).

قال الكسائي: النقع: صنعة الطعام للمأتم.

وقيل: المراد رفع الصوت، وهو الذي رأيت عليه قول أكثر أهل العلم.

وقال بعضهم: المراد به ههنا: وضع التراب على الرأس.

وقيل: شق الجيوب.

وأما اللقلقة: فشدة الصوت.

هذا الحديث يخالف تمامًا الحديث الذي قبله؛ فهذا يُبيِّن ضعف ذاك الحديث، وأنه غير صالح للاحتجاج.



الشبهة الثالثة:

الاستدال بأثر الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَابٍ إِلَّا دَخَلَ مَعَهُ نَاسٌ. فَلَا أَدْرِي مَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ، حَتَّى طُعِنَ عُمر فأمر صُهيبًا أَن يُصلِّي بِالنَّاسِ ثلاثًا، وَأَمَرَ بِأَنْ يَجْعَلَ لِلنَّاسِ طَعَامًا، فَلَمَّا رَجَعُوا مِنَ الْجِنَازَةِ، جَاءُوا وَقَدْ وُضعت المَوَائِدُ فأمسك النَّاسُ عَنْهَا لِلْحُزْنِ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فجاء العباس بن عبد المطلب قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَكَلْنَا بَعْدَهُ وَشَرِبْنَا، ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا، أيها الناس كلوا من هذا الطعام. فمد يده وَمَدَّ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَأَكَلُوا، فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ»[(١)].

هذا الحديث ضعيف غريب منكر.

ذكر سند الحديث الحافظ بن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ في المطالب العالية، فقال: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارون، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، انفرد به علي بن زيد وهو ضعيف، قال أبو العباس شهاب الدين أحمد البوصيري الكناني الشافعي بعد تخريجه لهذا الحديث، في كتابه "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة": رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِسَنَدٍ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ

(١) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٢/ ٥٠٩)، وأخرج الحافظ بن حجر في المطالب العالية محققًا (٥/ ٣٢٨)، وأخرج أيضا نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد - الفكر (٥/ ٣٥٤)، وأخرج أيضا محمد بن سعد المعروف بابن سعد في الطبقات الكبرى ط. العلمية (٤/ ٢١).

زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.

علي بن زيد بن جدعان، لا يحتج حديثه، وليس بقوي.

قال ابن أبي حاتم: عن يحيى بن معين قال علي بن زيد بن جدعان ليس بحجة، نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن على بن زيد فقال: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلى من يزيد بن أبى زياد وكان ضريرًا وكان يتشيع، نا عبد الرحمن، قال: سألت أبا زرعة، عن علي بن زيد بن جدعان، فقال: ليس بقوى[١].

وقد أطال الكلام عليه العلامة يوسف بن عبد الرحمن المزي، فقال:

ذكره محمد بن سعد فِي الطبقة الرابعة من أهل البصرة، وَقَال: ولد، وهو أعمى، وكان كثير الحديث، وفيه ضعف، ولا يحتج به.

وَقَال صَالِح بْن أَحْمَد بْن حنبل، عَن أبيه: ليس بالقوي، وقد روى الناس عنه.

وَقَال عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حنبل: سئل أبي: سمع الحسن من سراقة؟ قال: لا، هذا علي بن زيد، يعني: يرويه كأنه لم يقنع به.

وَقَال أيوب بْن إسحاق بْن سافري: سألت أحمد بْن علي بْن زيد، فقال: ليس بشيءٍ.

وَقَال حنبل بن إسحاق بن حنبل: سمعت أَبَا عَبْد الله يَقُول: علي بن زيد

(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ١٨٧).

ضعيف الحديث[١].

وكلامه عليه طويل، فمن أراد الزيادة فعليه بالمرجع.

ومتن الحديث منكر ومخالف عما ثبت واشتهر عن عمر الفاروق، وقد مرَّ بنا في البحث موقف عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن إطعام الطعام في المآتم.

عن طلحة قال: قدم جرير على عمر، فقال: هل يناح قبلكم على الميت؟ قال: لا. قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال: نعم، فقال: تلك النياحة.

وفي قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبلغُ ردٍّ على بدعة المأتم؛ لأن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد عدّ الاجتماع إلى أهل الميت وإطعامهم الطعام من النياحة. والنياحة من أمر الجاهلية من كبائر الإثم، ولا يقول بجوازها إلا أحد رجلين: إما جاهل بحدود الشرع، وإما مكابر لا يبالي بنهي النبي ﷺ عن النياحة وما جاء عنه من التشديد فيها والنص على أنها من أمر الجاهلية.

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة هذا الأثر وموقف الصحابة من إطعام الطعام في المآتم في مصنفه، وبوَّب على ذلك رَحِمَهُ اللَّهُ: ما قالوا في الاطعام عليه والنياحة[٢].

---

(١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٢٠/ ٤٣٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (الفكر) (٣/ ١٧٥).

وكل واحد منهم ذكر بأن إعدادرالطعام من قبل أهل الميت للناس أنه من النياحة، وأنها من أمر الجاهلية، وإذا كانت الولائم في المآتم من أمر الجاهلية فلا يقول بجوازها ونفي البدعة عنها إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الفرق بين أمور الإسلام وأمور الجاهلية، وإما معاند لا يبالي بمخالفة الأمر الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمْ، ولا يبالي برد الأحاديث.



الشبهة الرابعة:

الاستدال بحديث طَاوُوس قَالَ: إِن المَوْتَى يفتنون فِي قُبُورهم سبعًا، فَكَانُوا يستحبون أَن يطعم عَنْهُم تِلْكَ الْأَيَّام[١].

الأثر ضعيف جدًّا من وجوه:

أولها: الانقطاع بين سفيان وطاووس؛ لأن طاووس مات سنة ١٠٦، وولد سفيان ولد عام ٩٧ للهجرة؛ فلا يمكن أخذ سفيان عن طاووس إلا بالواسطة. قال المحققون على المطالب العالية للحافظ بن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: الإِسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه منقطع بين سفيان وطاوس فهو ضعيف.

ثانيها: وهو مع انقطاعه مرسل، وكلاهما لا تقوم به حجة.

ثالثها: قد اشتمل الأثر على مسألتين، وكلاهما ليس لهما في نصوص الوحي الصحيحة ما يؤيدهما، وقد اجتهد السيوطي رَحِمَهُ ٱللَّهُ فراح يستدل لتصحيح هذا الأثر وما اشتمل عليه من المسألتين، حتى ألَّف فيها مصنَّفاً مستقلاً سمَّاه "طلوع الثريّا بإظهار ما كان خفيّا".

والذي نقطع به أن الأثر لا يثبت، ولا يصح القول بما اشتمل عليه من مسائل،

---

(١) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٤/ ١١)، وإخرج أيضًا قوام السنة الأصبهاني في كتابه (سير السلف الصالحين)، وأخرج أيضًا الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٥/ ٣٣٠)، وغيرهم.

وما جاء من آثار مرسلة عن مجاهد وعبيد بن عمير لا تصلح لتقوية أثر طاووس؛ لأن أثر مجاهد لا أصل له، وأثر عبيد بن عمير ليس في الإطعام، وهو وإن كان أصلح إسنادًا من أثر طاووس، إلا أنه ليس بمثله تثبت الأمور الغيبية، وخاصة إن كانت مخالفة للشرع، كما هو الحال هنا.

وملخص الأمر:

لم يصحَّ أثر طاووس في أن المؤمن يُفتن سبعة أيام في قبره بعد دفنه، وأنه يُطعم عنه في تلك الأيام، فالسند ضعيف منقطع، والغيب لا يؤخذ إلا من نصوص الشرع، أو من موقوفات الصحابة الصحيحة التي يكون لها حكم الرفع، ثم هو مخالف لما ثبت في النصوص الصحيحة من كون فتنة المؤمن في قبره مرة واحدة بعد دفنه -ونعني بفتنة القبر سؤال الملَكين (مُنكر) و(نكير)-.

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

والآثار المرفوعة كلُّها في هذا المعنى تدل على أن الفتنة -والله أعلم- مرة واحدة[١].

ثم إن الإطعام عن الميت في سبعة أيام ينبغي أن يكون مشتهرًا بين الصحابة الكرام، وهذا ما لا يوجد له أثر في تراجمهم وسيرهم، وإنما المشتهر المعروف صنع

(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ٢٥١).

الطعام لأهل الميت لما جاءهم ما يشغلهم عن صنعه، وهي وصية النبي ﷺ.

فلو صحَّ فرضًا وتقديرًا، فقد أورده العلماء منهم الحافظ ابن حجر في باب (صنعة الطعام لأهل الميت) في كتابه "المطالب العالية"[١] فجعل الطعام لأهل الميت لا منهم، وهو على هذا الوجه مشروع كما في حديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي ﷺ: «**اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم**».

قال شمس الدين محمد بن علي الصالحي الحنفي:

«وقال في حياة الحيوان في باب الطاووس، في كلامه على ترجمة الإمام طاوس بن كيسان فقيه اليمن ما صورته: وروى أحمد عنه في كتاب الزهد أنه قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعة أيام، وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام انتهى. وأما إصلاح أهل البيت طعامًا وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيء، بل هو بدعة مستقبحة، وغيره مستحب قاله أبن الصباغ، وقد روى الإمام أحمد وأبن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة. قال الأذرعي: ولا خفاء في تحريم ذلك إذا كان على الميت دين أو في الورثة محجوز أو غائب وصنع ذلك من التركة

(١) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٥/ ٣٢٨).

انتهى[١].

فترى الإمام لم يستدل الحديث على إباحة المآتم، بل عقب بنهي الشرع عن ذلك بالحديث وكلام أهل العلم.

❀ ❀

(١) فص الخواتم فيما قيل في الولائم (ص ٦).

الخاتمة

في ختام هذا البحث تبيَّن لنا من خلال هذا البحث عدة أمور:

أولها: أن إعداد الطعام من قبل أهل الميت للناس من البدع المحدثة.

ثانيها: حكم أكل ذاك الطعام معلق من حيث يكون ذاك الطعام؛ فإذا كان الطعام من مال الورثة، وفي الورثة محجور، أو من لا يرضى عن ذاك من الورثة فأكله حرام، وإن لم يكن كذلك فأكله مكروه.

ثالثها: أن الذبح عند القبر بعد دفن الميت حرام، وهو من الأمور الجاهلية.

رابعها: اختلفت آراء علماء الشافعية في وصية المأتم وتنفيدها.

خامسها: أن الختمات والتهليلات وقراءة القرءان في المآتم بدعة مستقبحة.

سادسها: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أثر صحيح صريع يحتج به في فعل المآتم.

هذا ما أردت جمعه من آراء الفقهاء، وليس لي إلا الجمع، ليس لي فيه رأي مستقل؛ لأن بضاعتي في العلم لن تبلغني ذلك، فما وقع في هذا البحث من سوء فهم أو نقل، فاللوم على ناقله لا قائله، على القارئ اصلاحه.

فأشكر الله على ما وفق إلي من إتمام هذا البحث، بحسب الجهد والطاقة، ولا أدَّعي فيه الكمال والإحاطة، فإن أصبت فيما بحثته وعرضته فهو من فضل ربي

وتوفيقه، فله الحمد والفضل والثناء الحسن، وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأستغفر المولى جل وعز وأتوب إليه، فلم أقصد سوى الحق.



فهرس الموضوعات

المقدمة..... ٩

خطة البحث ١٤

المبحث الأول: تعريف المأتم ١٥

تعريف المآتم لغة واصطلاحا: ١٥

المبحث الثاني: في حكم المأتم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ١٧

أولا: أدلة الكتاب: ١٧

ثانيا: ادلة السنة: ١٨

ثالثا: الإجماع: ٢٢

رابعا: أقوال الصحابة والتابعين في المآتم: ٢٢

المبحث الثالث: اقوال أئمة الشافعية في المآتم ٢٤

إيقاظ: ٤٧

المبحث الرابع: حكم وصية المأتم، وتنفيدها، وحكم أكل طعام المأتم ٤٨

وصية المأتم: ٤٨

إيقاظ: ٤٩

حكم أكل طعام المأتم: ٥٠

المبحث الخامس: حكم العقر في الإسلام..... ٥٣

العقر في اللغة: ٥٣

حكم العقر في الاسلام: ٥٣

إيقاظ: ٥٦

المبحث السادس: حكم قراءة القرءان في المآتم ٥٩

فذلكة: ٦٣

المبحث السابع: شبه المجوزين صناعة الطعام بعد الدفن من قبل أهل الميت للناس ٦٧

الشبهة الأولى: ٦٨

الشبهة الثانية: ٧٢

الشبهة الثالثة: ٧٦

الشيهة الرابعة: ٨٠

الخاتمة ٨٤

فهرس الموضوعات ٨٦